AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

redatto ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929 e dell'art. 52 del D.P.R. 633/1972

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di settembre, presso la sede legale della societa' VETRALIA COMPONENTI S.p.A., in Brescia, Via dell'Industria 44, C.F. e P.IVA 02883470987, i sottoscritti funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia, muniti di regolare autorizzazione all'accesso prot. n. 2026/BS/9921 del 12/05/2026, hanno proceduto alle operazioni di verifica di seguito descritte, alla presenza del legale rappresentante Sig. Giorgio Vetralli, assistito dal professionista incaricato.

1. Attivita' istruttoria e periodi verificati

La verifica ha avuto a oggetto le imposte sui redditi (IRES), l'IRAP e l'IVA per i periodi d'imposta 2022 e 2023. Sono state esaminate le scritture contabili obbligatorie, i registri IVA, la documentazione extracontabile, i contratti infragruppo e la documentazione sui prezzi di trasferimento (Masterfile e Documentazione Nazionale).

2. Rilievo n. 1 - Prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR)

Dall'esame delle cessioni infragruppo verso la consociata estera Vetralia Deutschland GmbH e' emerso che i prezzi praticati risultano non conformi al principio di libera concorrenza di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR e alle Linee Guida OCSE. Ne consegue una rettifica in aumento del reddito imponibile per Euro 2.100.000 (2022) ed Euro 2.350.000 (2023), con conseguente maggiore IRES e IRAP.

3. Rilievo n. 2 - Indebita detrazione IVA (art. 19 D.P.R. 633/1972)

E' stata riscontrata la detrazione di IVA su costi ritenuti privi del requisito di inerenza o non adeguatamente documentati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, per complessivi Euro 190.000 nel biennio.

4. Riepilogo delle maggiori imposte constatate

Tributo	2022 (Euro)	2023 (Euro)	Totale (Euro)
IRES	504.000	564.000	1.068.000
IRAP	82.000	110.000	192.000
IVA	95.000	95.000	190.000
Totale maggiore imposta	681.000	769.000	1.450.000

Sulle maggiori imposte sono applicabili le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% della maggiore imposta) oltre agli interessi di legge.

5. Diritti del contribuente

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il contribuente puo' comunicare osservazioni e richieste agli uffici impositori entro sessanta giorni dal rilascio del presente verbale; l'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

6. Chiusura

Il presente processo verbale di constatazione, composto di n. 4 pagine oltre agli allegati, viene letto, confermato e sottoscritto. Copia e' consegnata al legale rappresentante della societa'.

I verbalizzanti: Dott. Franco Belotti _____ Dott.ssa Marta Riva _____

Per la societa' (legale rappresentante): Giorgio Vetralli _____